

**Nr. 83 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 22.
Januar 1935**

R 43 II/1198, Bl. 35–36 Original¹

Beginn:

Beginn:

Betreff: Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat.

In der Anlage übersende ich Ihnen in 3 Stücken den Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat².

Sie werden sich erinnern, daß der Führer nach Erlaß der Verordnung über die Deutsche Arbeitsfront Auftrag gegeben hatte, die Rechtslage der Deutschen Arbeitsfront weiter zu klären³, und daß entsprechende Entwürfe vorgelegt worden sind⁴. Sie haben den Auftrag erhalten gehabt, diese Entwürfe zu überprüfen, und haben den Wunsch ausgesprochen, daß die beteiligten Ministerien gehört würden.

Der Entwurf der Anordnung sowie der Entwurf des Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront sind dem Innen-, Justiz-, Wirtschafts- und Arbeitsministerium zugeleitet worden. Die Entwürfe sind in einer Sitzung am 18. ds. Mts. im Reichsministerium des Innern besprochen worden⁵.

Über den Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront wird eine besondere Vorlage erfolgen, es machen sich da weitgehende Abänderungen nötig. Der Entwurf wird dann als Kabinettsvorlage eingegeben werden⁶. Die Durchführungsverordnung selbst ist nunmehr zum Erlaß reif. Der Erlaß ist ganz außerordentlich dringlich. Die ungeklärten Rechtsverhältnisse der Deutschen Arbeitsfront haben dazu geführt, daß zivilrechtliche Ansprüche in großem Umfange gegen die Deutsche Arbeitsfront beim Reichsschatzmeister, d.h. gegen die NSDAP, geltend gemacht und schon eingeklagt werden⁷.

Ich sehe mich deshalb im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsschatzmeister veranlaßt, zu bitten, den Erlaß der Durchführungsverordnung möglichst bald herbeizuführen.

Im einzelnen bemerke ich dazu folgendes: Die Vertreter der beteiligten Ministerien sind mit den §§ 1–4 und § 5 Abs. 1 einverstanden gewesen. Das gleiche gilt für die §§ 7–9⁸.

Meinungsverschiedenheiten bestehen noch hinsichtlich des § 5 Abs. 2 und des § 6. Die beteiligten Reichsministerien wünschen zu § 5 Abs. 2⁹ den Zusatz: „unbeschadet bestehender gesetzlicher Aufsichtsrechte“. In der Verhandlung ist darauf hingewiesen worden, daß Aufsichtsrechte des Reichskommissars nach dem Reichsgesetz über das Kreditwesen¹⁰, Aufsichtsrechte des Reichs-

¹ Durchschlag überliefert in: R 2/11900, Bl. 37f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10606; APK I 2, Reg. Nrr. 20889, 20904, 20918, 21361.

² R 43 II/1198, Bl. 37–39.

³ S. Dok. Nr. 28, bes. Anm. 7.

⁴ Dok. Nr. 41. Die danach überarbeiteten Entwürfe einer DVO und eines DAF-Gesetzes hatte der StdF am 7. 1. 35 dem RIM, RJuM und RAM zur Stellungnahme mit dem Hinweis übersandt, die Angelegenheit sei „äußerst eilbedürftig“; R 43 II/1198, Bl. 29–34.

⁵ Marg. Killys: „Einladung hierher nicht gelangt.“ Besprechungsvermerk in: R 2/11900, Bl. 33 f.

⁶ Die Vorlage erfolgte erst am 23. 10. 35: Dok. Nr. 250. Zur einstweiligen Zurückstellung im Jan. 1935 s. R 2/25048, Bl. 1–7.

⁷ In erster Linie vermögensrechtliche Ansprüche von ehemaligen Angehörigen der alten Gewerkschaften; vgl. Dok. Nr. 118 Anm. 15.

⁸ Die genannten Paragraphen stimmten mit den bei Dok. Nr. 41 Anm. 8. ff. mitgeteilten wörtlich überein.

⁹ § 5 (2): „Die angeschlossenen Verbände unterstehen der Finanzkontrolle des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“

¹⁰ Vom 5. 12. 34 (RGBl. I S. 1203); s. Dok. Nrr. 38 Anm. 7, 53 P. II 18.

aufsichtsamts für Privatversicherung und unter Umständen, falls die Deutsche Arbeitsfront eine Körperschaft des öffentlichen Rechts würde, auch Aufsichtsrechte aus dem sogenannten Spendengesetz vom 1. März 1935 [sic]¹¹ in Frage kommen. Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsschatzmeister habe ich dazu auf folgendes hinzuweisen: Die in § 5 Abs. 2 dem Herrn Reichsschatzmeister zugewilligten Kontrollbefugnisse über die angeschlossenen Verbände entsprechen dem ausdrücklichen Willen des Führers. Die Partei ist für die Finanzgebarung der angeschlossenen Verbände dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich. Sie kann diese Verantwortung nur ausüben, wenn der Herr Reichsschatzmeister die unbeschränkte Kontrollbefugnis über die angeschlossenen Verbände hat.

Wenn aus anderen Reichsgesetzen sich Aufsichtsrechte irgendwelcher behördlichen Stellen ergeben, so ist es ganz selbstverständlich, daß diese unberührt bleiben. Solche Aufsichtsrechte liegen aber auf einer ganz anderen Ebene, sie erfolgen unter ganz anderen Gesichtspunkten; irgendwelche Schwierigkeiten aus den verschiedenen Aufsichtsbefugnissen können nicht entstehen. Eine besondere Erwähnung dieser Aufsichtsrechte halte ich deshalb nicht für nötig.

Anstelle der Absätze 1 und 2 des § 6¹² haben die Reichsministerien folgende Fassung gewünscht: „Alle Behörden haben dem Reichsschatzminister und seinen Organen zur Erfüllung seiner Obliegenheiten Hilfe zu leisten“. Diese Fassung entspricht der, die das Reichsgesetz über das Kreditwesen vom 5. 12. 34 (RGBl. I S. 1203) dem Reichskommissar für das Bankwesen einräumt.

Dazu habe ich zu bemerken, daß der § 6 Abs. 1 und 2 dem § 2 Abs. 2 und 3 der bisher schon bestehenden Durchführungsverordnung vom 23. 3. 1934¹³ wörtlich entspricht. Diese Fassung hat der Führer selbst gewünscht. Ich glaube nicht, daß der Führer die Absicht hat, die dem Herrn Reichsschatzmeister einmal erteilten Rechte zu beschneiden.

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß der Herr Reichsschatzmeister seine Befugnisse als Generalbevollmächtigter unmittelbar vom Führer selbst ableitet. Es dürfte nicht Aufgabe der Ministerien sein, sich darüber Sorge zu machen, ob dem Führer [sic] zu große Rechte eingeräumt werden oder nicht. Zum Schlusse betone ich nochmals die außerordentliche Dringlichkeit der Angelegenheit¹⁴.

Heil Hitler!

¹¹ Gemeint ist das *Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft* vom 24. 3. 34 (RGBl. I S. 235), dessen Abschnitt II, das sog. Spenden-Gesetz, in § 2 für die Erhebung von Spenden (d.h. „freiwillige Abgaben aller Art“, ausgenommen karitative Zuwendungen und Kirchenkollekten) die Genehmigung des StdF im Einvernehmen mit dem RFM vorschrieb; vgl. ARH I/2, Nr. 323 P. 13. Der Abschnitt II dieses Gesetzes war allerdings durch das *SammlungsG* vom 5. 11. 34 (s. Dok. Nr. 37 P. 2) aufgehoben worden, dessen § 15 (3) zufolge für die Genehmigung von Sammlungen der angeschlossenen Verbände der NSDAP nun der Reichsschatzmeister im Einvernehmen mit dem RIM zuständig war.

¹² § 6 des Entwurfs lautete:

„(1) Soweit sich auf Grund der Befugnisse des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei die Notwendigkeit ergibt, von Reichs-, Landes-, Gemeinde- oder sonstigen Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Privatpersonen Auskünfte einzuholen, sind dem Reichsschatzmeister und seinen Organen die nötigen Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Reichs-, Landes-, Gemeinde- und sonstigen Behörden sowie die Körperschaften des öffentlichen Rechts haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit einem Ersuchen des Reichsschatzmeisters oder seiner Organe, soweit der Reichsschatzmeister und seine Organe in Ausübung ihrer Befugnisse handeln, Folge zu leisten.“

¹³ *AnO des Führers zur Festigung der Einheit von Partei und Staat*, „verkündet“ im VB vom 28. 3. 34; vgl. Dok. Nr. 28 Anm. 4.

¹⁴ In der Folge unternommene Sondierungen der Rkei ergaben, daß RWim, RAM und RJuM bei ihren Bedenken blieben; R 43 II/1198, Bl. 41 f. Am 15. 2. 35 hielt Lammers Hitler Vortrag und teilte als dessen Ergebnis Heß telegrafisch mit: „Führer lehnt Zeichnung der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vorerst ab. Einvernehmen mit widersprechenden Reichsressorts muß seiner Ansicht nach versucht und erreicht werden, da es sich um keine rein parteiorganisatorischen Maßnahmen handelt. Führer hält Angelegenheit nicht für eilbedürftig“; ebd. Bl. 43. Am 19. 2. legte der StdF einen neuen Entwurf vor, der den Wünschen der Ressorts entgegenkam; ebd. Bl. 44–47. Nach weiteren Verhandlungen über Formulierungsfragen gelangte die endgültige Fassung am 27. 3. an die Rkei (ebd. Bl. 56–60; R 2/11900, Bl. 36, 58–61) und wurde am 29. 3. 35 von Hitler vollzogen (RGBl. I S. 502). Gegenüber dem Entwurf vom Januar war in § 5 (2) das Wort „Finanzkontrolle“ ersetzt durch „Finanzaufsicht“ und ein neuer Abs. 3 angefügt: „(3) Die sonstigen gesetzlich bestimmten Aufsichtsrechte werden durch die Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nicht berührt.“ § 6 war wie folgt neu gefaßt: „Alle Behörden haben dem Reichsschatzmeister der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und seinen Beauftragten zur Erfüllung seiner Obliegenheiten Hilfe zu leisten und den Ersuchen des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die auf Grund dieser Verordnung an sie ergehen, zu entsprechen.“

R. Heß

Zitierhinweis

Nr. 83 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 22. Januar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d083>